



Publicado en Boletín Municipal

Nº 24 Fecha 11 FEB 2005

PROMULGADA POR:

DECRETO Nº:

FECHA: 17 90 04

CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7106

14 DIC 2004

Visto: La Ley Provincial Nº 9078; y

Publicado en Boletín Municipal

Nº 24 Fecha - 10/1/05

CONSIDERANDO

Que el gobierno de la Provincia de Córdoba ha decidido su no renovación a partir del año en curso, a la cual este Municipio se encontraba adherido mediante Ordenanza Nº 6848;

Que se hace necesario contar con instrumentos legales idóneos, previstos en la normativa provincial, a los fines de evitar la ejecutabilidad inmediata de sentencias firmes que pudieren dictarse contra esta Municipalidad, en distintas causas judiciales;

Que ello así, a los fines de poder establecer pautas de aplicación presupuestarias con la debida anticipación, evitando de tal modo cualquier perturbación al normal desenvolvimiento de las finanzas municipales;

Que analizado el Proyecto de Ordenanza por el Concejo en Comisión, se emite despacho favorable, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2004.

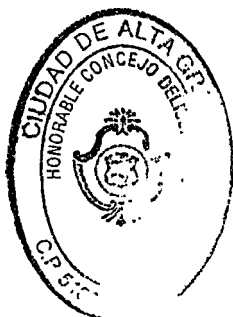
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: ADHIÉRASE la Municipalidad de Alta Gracia a las previsiones del Artículo Nº 230 de la Ley Provincial Nº 8102, que reza: "Los bienes del Municipio y de la Comuna no pueden ser objetos de embargos preventivos.

...///

Lic. Germán Aníbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//2.-

Una vez que se encuentre firme la sentencia, los bienes podrán ser susceptibles de embargo, salvo que estuvieren afectados directamente a la prestación de un servicio público. Las autoridades arbitrarán los medios para su cumplimiento en el término de ciento veinte (120) días a contar desde el momento en que su resolución judicial se encuentre firme y ejecutoria. Vencido dicho plazo el acreedor podrá hacer efectivo su crédito sobre todos los bienes de propiedad de la Municipalidad o Comuna".

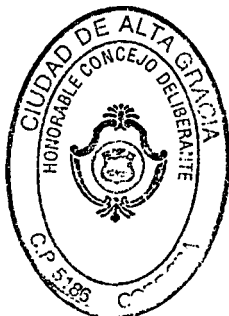
Art.2: ADHIÉRASE la Municipalidad de Alta Gracia a las previsiones del Artículo N° 68 de la Ley Provincial N° 9086 de Administración Financiera del Estado Provincial, que reza: "En los casos de sentencias judiciales firmes en virtud de las cuales el Estado Provincial fuere obligado a pagar, el Juez de la causa no dispondrá el embargo de fondos del Tesoro sin requerir previamente el pago a la Fiscalía de Estado. Este órgano deberá responder al Juzgado dentro del término de (30) treinta días, informando la forma y plazo en que se procederá a abonar la obligación requerida de acuerdo a las previsiones presupuestarias y a lo que disponga la Ley de Presupuesto".

Art.3: ACLARÁSE que a los fines del cumplimiento del Art.2 de la presente Ordenanza en el ámbito municipal, donde dice "Estado Provincial" debe entenderse "Estado Municipal", donde dice "Fiscalía de Estado" debe leerse "Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia" y donde dice "Ley de Presupuesto" debe leerse "Ordenanza de Presupuesto".

Art.4: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE